

1502954-13.2018.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Lilian Lage Humes
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 9ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE SPINA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

FELIPE SPINA DA SILVA, menor de 21 anos na data dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, em 28 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
9ª Vara Criminal
AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502954-13.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502954-13.2018.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FELIPE SPINA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

FELIPE SPINA DA SILVA, menor de 21 anos na data dos fatos, qualificado nos autos,

foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, em 28 de novembro de 2018, por volta das 21h32min, na agência bancária situada na Avenida Tucuruvi, nº25, bairro Tucuruvi, São Paulo, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante fraude e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para eles, envelopes de depósito com dinheiro do Banco Santander, somente não conseguindo o intento por circunstâncias alheia a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2019 (fls. 181/182).

O réu foi citado às fls. 209 e o feito continuou tramitando sem suspensão até a presente data.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Considerando o acima exposto, a pretensão punitiva do Estado foi irremediavelmente atingida pela prescrição.

A pena mínima cominada para a infração penal imputada ao réu é de 2 anos, e considerando a primariedade do acusado (fls. 192/193) e a diminuição de pena a ser aplicada em função da tentativa, a pena aplicada não passaria do patamar de 2 anos de reclusão, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se daria em 4 anos, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Nesse sentido, considerando ainda a redução pela metade do lapso prescricional de 4 anos, haja vista que o réu, na data dos fatos, possuía menos de 21 anos de idade, o lapso seria de 2 anos, em conformidade com o artigo 115 do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia (9 de setembro de 2019) e a presente data, transcorreram mais de 3 anos, sem que tenha encerrado o trâmite processual.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição antecipada, nos termos acima expostos.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "O problema da prescrição encontra-se no vestibulo da ação cognitiva; e, quando verificada, impossibilita a pesquisa do mérito e de eventuais vícios procedimentais". (TACRIM-SP - HC - Rel. Roberto Martins - JUTACRIM 59/105).

Ademais, a extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição, segundo o disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal, deve ser conhecida em qualquer fase do processo.

No caso em tela, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva que impede a pretensão de punir do Estado.

Assim sendo, foge à lógica do bom senso, permitir o início e prosseguimento de ação penal com destino evidente, para efeito nenhum, máxime à luz do grande número de feitos em andamento, inclusive nos Tribunais, com reduzido número de Juizes, situação que muito contribui para a demora dos feitos e que, frequentemente, é carreada à responsabilidade do Poder Judiciário.

A respeito do tema, já se decidiu:

"De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e desgaste de prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal." (TACRIM-SP - HC - Rel. Juiz Sérgio Carvalhosa - RT 669/315). Em julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo foi reafirmado o entendimento de ser cabível o reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual.

É a seguinte a ementa do v. acórdão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Aplicação da chamada prescrição antecipada ou virtual ou projetada ou em perspectiva. - Possibilidade. - Verificando desde logo de que a persecutio criminis carece de utilidade processual, falece uma das condições da ação, decretável ab initio. - Réu menor de 21 anos na data dos fatos. Lapso temporal quadrienal já decorrido desde o recebimento da denúncia. - Inescapável a ocorrência futura da prescrição retroativa. Recurso desprovido. (Recurso em sentido

estrito 990092893190 - Relator: Edison Brandão - Comarca: Praia Grande - 16ª Câmara de Direito Criminal - data do julgamento: 16/03/2010 - data do registro: 06/04/2010).

Diante do exposto RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FELIPE SPINA DA SILVA, qualificado nos autos, em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia, e o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso V, c.c. o art. 115, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, archive-se o feito com as cautelas de praxe, ficando autorizado o leilão ou destruição de eventuais bens apreendidos e não reclamados no prazo de 90 dias de referido trânsito, ficando autorizado o levantamento da fiança prestada às fls. 48.

O réu poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P. R. I.C.

São Paulo, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA